

1500304-97.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... de uma arma de fogo, anunciou o roubo e se apoderou do aparelho celular dela. Feito isso, o denunciado evadiu-se em poder do bem subtraído. Policiais militares em serviço foram comunicados do roubo e das características do indiciado, razão pela qual, em patrulhamento, avistaram Daniel na Avenida Dom Pedro I, na frente do Teatro Procópio Ferreira. Na continuidade, os agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500304-97.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500304-97.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019949/2022 - DEL.POL.GUARUJA, AD7922-1/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 2019949 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 08 horas e 35 minutos, na recepção da Clínica Cavalcante, situada na Rua Montenegro, nº 18, Vila Maia, nesta cidade e Comarca de Guarujá, Daniel da Silva de Oliveira, qualificado a fls. 11, subtraiu, para si, mediante grave ameaça empreendida com a simulação do porte de uma arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, avaliado em setecentos reais, pertencente a Andrea do Nascimento Soares, consoante o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 20.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo acima citadas, o denunciado resolveu subtrair bens, razão pela qual se dirigiu até a clínica existente no endereço mencionado. Já no local, o indiciado avistou a vítima, que estava na recepção da clínica, decidindo assaltá-la. Na sequência, Daniel abordou a ofendida e, fazendo menção ao porte de uma arma de fogo, anunciou o roubo e se apoderou do aparelho celular dela. Feito isso, o denunciado evadiu-se em poder do bem subtraído. Policiais militares em serviço foram comunicados do roubo e das características do indiciado, razão pela qual, em patrulhamento, avistaram Daniel na Avenida Dom Pedro I, na frente do Teatro Procópio Ferreira. Na continuidade, os agentes públicos abordaram o indiciado, com ele encontrando, no bolso traseiro de sua bermuda, o aparelho celular antes roubado. Inquirido, o denunciado admitiu a subtração daquele objeto. Seguiram-se a prisão em flagrante, a apreensão do bem roubado e a remessa do caso ao distrito policial. Já na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o indiciado como sendo o autor do crime, reconhecendo também o aparelho celular apreendido como sendo de sua propriedade (fls. 110/112).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 92/95). A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fl. 115). O réu foi citado (fl. 150) e apresentou resposta à acusação (fls. 130/132). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 138/139).

Durante a instrução, foi ouvido a ofendida, bem como duas testemunhas em comum, sendo o réu interrogado, ao final. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 190/196). A Defesa do réu, por sua vez, requereu a desclassificação para o crime de furto e a aplicação do regime inicial menos gravoso, bem como a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 197).

É o relatório. DECIDO.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelos autos de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fl. 20), bem como, de resto, pela prova oral colhida. A autoria criminosa é igualmente certa e recai sobre o réu.

Interrogado em juízo, o réu negou o cometimento do crime que lhe foi imputado na inicial acusatória, afirmando que não empregou grave ameaça por ocasião da subtração do celular da vítima. Narrou que, na data dos fatos, tentou pegar um ônibus, mas estava sem máscara, razão pela qual foi até a clínica em que a ofendida estava, com o fim de conseguir uma máscara. Ocorre que, ao chegar ali, percebeu que a vítima havia deixado o aparelho celular em cima de uma mureta. Então, apoderou-se do bem e, em seguida, disse “perdeu” à vítima.

Por sua vez, em juízo, a vítima narrou que, na ocasião em tela, foi fazer exame em uma clínica, encontrando-se com o réu, que lhe cumprimentou. Em seguida, dirigiu-se à atendente, abrindo a bolsa para pegar os documentos relativos aos exames que iria fazer. Nesse instante, colocou o celular em cima do balcão, momento em que o réu tomou o bem para si, evadindo-se. Ato contínuo, saiu da clínica e encontrou uma viatura da polícia passando na via pública. Então, abordou os policiais e lhes narrou o ocorrido. Logo após, os agentes da lei detiveram o criminoso, a quem reconheceu sem sombra de dúvidas. No mais, questionada se havia sido ameaçada pelo réu, limitou-se a afirmar que o criminoso lhe disse “perdeu”, sem agredi-la, ameaça-la ou sequer fazer menção de estar armado. Contudo, ficou muito nervosa, pois imaginou que o réu poderia estar portando uma faca. Por fim, reconheceu em juízo o acusado como sendo o autor da subtração.

Cumprer destacar que em crimes patrimoniais, vez ordinariamente praticados na clandestinidade, as palavras das vítimas mostram-se de especial relevância, mormente quando se encontram em consonância com as demais provas nos autos.

A respeito: APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples - Recurso da Defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes depoimentos da vítima comprovam a ocorrência do delito de roubo. De mais a mais, destaca-se a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, os quais são geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Condenação de rigor - Penas bem fundamentadas - Regime inicial fechado condizente com a gravidade concreta da conduta e com a reincidência do acusado - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002746-69.2015.8.26.0435; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedreira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017, grifo não original).

Em juízo, os policiais militares Francine da Silva Santos e Isaac Camargo Assunção, harmonicamente disseram que, na data em questão, estavam em patrulhamento, quando foram abordados por um transeunte, o qual narrou a ocorrência de roubo na sala de espera da Clínica Cavalcante. Com base nas descrições apontadas, prontamente diligenciaram, encontrando o réu, cujas características correspondiam àquelas inicialmente transmitidas. Após a abordagem, foi realizada busca pessoal, sendo encontrado o aparelho celular da ofendida. Por fim, o policial Issac apontou que o bem foi encontrado no bolso da bermuda do acusado, acrescentando ainda, que a vítima foi conduzida por terceiros até o local da abordagem, sendo que, ao ali chegar, prontamente reconheceu o acusado como autor do crime e o celular como sua propriedade.

Anoto, neste ponto, que os relatos prestados pelos policiais são harmônicos e coerentes com o da vítima, não sendo apresentada razão plausível para desacreditar os referidos depoimentos, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes, ainda mais se, como no caso, os depoentes sequer conheciam o acusado antes dos fatos.

Não bastasse, Francine da Silva Santos e Isaac Camargo Assunção, policiais militares, como servidores públicos que são, gozam de presumida credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, pois, além de estarem em sintonia com o restante do conjunto probatório, ainda não há nos autos elementos concretos que possam trazer-lhes suspeição de qualquer espécie:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266).

Nestas condições, diante dos relatos acima, bem se vê que, ao contrário do que dispõe a inicial acusatória, o crime praticado pelo acusado foi de furto, e não roubo, pois assim disse o acusado, sendo sua confissão integralmente confirmada pela ofendida.

Conforme acima exposto, a ofendida deixou bem claro que o momento da subtração se deu após deixar o celular em cima do balcão de atendimento, quando mexia em sua bolsa para pegar os documentos relativos ao exame médico que iria fazer. Nesse sentido, aponto que a ofendida, após ser questionada, afirmou que não houve violência por parte do réu, o qual limitou-se a falar “perdeu”. Assim, bem se vê que não houve grave ameaça no caso em tela, pois ausente qualquer comando verbal ou gestual por parte do acusado no sentido de imputar-lhe mal grave e injusto.

Como é sabido, se ausente a violência na subtração da coisa alheia, a caracterização do roubo não prescinde da grave ameaça, apontada por Guilherme Nucci como "o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério" (Curso de Direito Penal, Forense, vol.2, fl. 378).

Nesses termos, é inviável considerar que a mera vocalização do termo "perdeu" venha a se enquadrar como significativo prenúncio de um mal relevante, especialmente porque desacompanhado de "anúncio de assalto", demanda de bens ou promessa de fazer mal, ainda que sem verbalização, como comumente acontece nos casos em que o criminoso coloca a mão sob as vestes, fazendo menção de estar armado.

A respeito, com meus destaques: Roubo - Desclassificação para o crime de furto simples - Possibilidade - Hipótese em que não restou evidenciada a grave ameaça, elementar do crime de roubo - Agente que coloca parte do corpo no interior do veículo da vítima e, sem qualquer contato físico com ela, retira o aparelho de telefone celular que se encontrava no painel - Utilização da expressão "perdeu" que no caso em apreço se mostrou insuficiente para caracterização da grave ameaça - Recurso parcialmente provido para adequar a conduta do apelante para a figura típica do crime de furto simples. Pena - Segunda etapa - Agravante da calamidade pública - Não comprovação de que a pandemia tenha favorecido ou influenciado a ação do apelante - Recurso provido, em parte, para afastar a referida circunstância. Pena - Segunda etapa - Compensação integral da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Inadmissibilidade, tendo em vista a presença de três condenações definitivas pela prática de crimes, sendo que duas delas serão utilizadas para majorar a reprimenda pela reincidência, compensada a outra condenação com a circunstância atenuante da confissão espontânea - Recurso provido, em parte, para reformular a reprimenda. Regime prisional - Fixação de regime menos rigoroso - Inviabilidade - Reincidência e maus antecedentes - Inaplicabilidade da Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido. Detração - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Criminais - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1523364-87.2021.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022)

Ressalto, aliás, que sequer restou claro se a verbalização se deu antes ou depois da subtração, sendo que apenas depois de muitos questionamentos feitos pela acusação é que a ofendida afirmou "ter medo de que o acusado estivesse com uma faca". Todavia, tal temor não se fundou em qualquer palavra ou ação do acusado, o qual, como se percebe, aproveitou a ocasião em que a vítima se distraiu e rapidamente subtraiu o bem exposto no balcão de atendimento da clínica.

Portanto, ausente violência física ou moral (grave ameaça) por parte do réu para com a vítima durante a subtração do bem, de rigor a desclassificação para o crime de furto, conforme pleiteado pela defesa.

O crime se consumou, pois o réu foi detido pelos policiais na via pública na posse tranquila da "res", já distante da clínica em cuja sala de espera realizou a subtração. Houve, portanto, inversão definitiva da posse da res, o que basta para a consumação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido ministerial e CONDENO DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA, nos autos qualificado, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo a dosar a pena de acordo com o critério trifásico.

Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta

social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade. O motivo do crime é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil. Entretanto, o réu é portador de maus antecedentes, pois condenado definitivamente por crime anterior (autos nº 026220-20.2003.8.26.0361, da 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes - fls.68/69). Sendo assim, fixo a pena-base do acusado 1/6 acima do mínimo legal, estabelecendo-a, nesta fase, no patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP, dada a reincidência do réu (autos nº 0000751-26.2016.8.26.0616, da 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes, - fl. 67). Em contrapartida, o acusado confessou espontaneamente a prática criminosa, de modo que há de incidir a atenuante disposta no art. 65, III, "d", do CP, conforme Súmula 545 do STJ.

Entendo que ambas as circunstâncias legais são preponderantes, de modo que compenso uma com a outra, mantendo a pena no patamar antes fixado. A propósito: "Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas demais provas. Réu revel. Crime consumado. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Atenuante da confissão extrajudicial compensada integralmente com a agravante da reincidência específica. Parcial provimento do recurso." (TJSP; Apelação Criminal 0014891-26.2017.8.26.0068; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Comarca de Barueri; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020).

Ausentes causas de aumento ou diminuição, fica o réu condenado, definitivamente em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa de pagamento.

Ausente prova da capacidade econômico-financeira do réu, ficará o valor do dia-multa no mínimo legal.

Não estão preenchidos todos os requisitos do art. 44, do Código Penal, pois o réu é reincidente, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa por restritiva ou, pelos mesmos motivos, aplicar o sursis.

Dada a quantidade de pena imposta e a pouca gravidade do crime, mas considerando, em contrapartida, a reincidência do acusado, seria o caso de ser fixado o regime inicial semiaberto. Entretanto, o réu permanece preso desde 22 de janeiro de 2022, ou seja, por tempo superior a 20% da pena total imposta. Assim, considerando a detração, nos exatos termos do art. 387, §2º, do CPP, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Diante do regime imposto, não se justifica a manutenção da prisão, de modo que revogo a prisão preventiva, deferindo ao acusado a liberdade provisória, sem condições. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas, por se tratar de réu pobre na acepção jurídica do termo.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Publique-se. Intimem-se.

Guaruja, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA